

עין משפט גד מצוה

ג א טוֹשֵׁעַ אִתָּם כִּי מַטְּ סֵפֶר י:
גא ב מִי פִּי מִהֵל עִירֻבִין הלכה כן טור ש"ע א"ח ס' מט טעם א:
גב ג ד מִי פִּי מִהֵל קֶרֶן פסח ה' ח:
גג ה ו מִי פִּי"א מִהֵל טומאת מת ה' ה:

לעני רש"י

משטרי"ר [מישטרי"ר]. ארין כלים.

מוסף רש"י

לא נחשדו חבירים לתרום שלא מן המוקף. מן שאטו סמך לו, כגון (יב"ט ל:). אן מקיפין שמי חבוי, וכמו (נדה ע"א). מקפת וקורא לה שם לשון מקרב ומגנן זה לה, ואסור לחזר להפריש ממנה שאין לפניו על מה לפלוני, דשמה אותו שהוא סומך עליו אינו בעין, שנאמר או נקב, ומנא שאין אותו כלום ואוכל עניים (חולין י:). בית עשה עשוי (גיטין ל:). בית הפרס. הוא שדה שנחשד בה קנה, דקנה (אבלות פ"ו מ"א) החורש זה הקבר הכי זה עשה בית הפרס מלא מענה מלא חמץ, ובודד רבנן שמה כמתה מהחורש את העלמות ויפטרמן בלחוד הנענה ויש כאן עגס כשעורה ויעור ויסעורו, ועגס כשעורה מטמאה מנגע ומנשא דהיינו היסט (פסחים צב: ובענין ברבות ים) ואומרי רבנן כל פסיות הקבר מלא חמץ כשפסו טומאה (ד"ה ג). שך כשפסו טומאה (ד"ה ג). שך כשפסו טומאה מולכת את העלמות תחת (כתובות כח:). בית הפרס, חצי מענה מלס אחד של מלא חמץ (נדר"ק ה:). או: לשון דבר שגור ופסול, על שם שפטרנו העלמות (ד"ה ט). מנפה אדם בית הפרס הולך. נגיפה ואס ים עגס כשעורה ורשע ואחרי ממונו (יחזקיהו כה: ובענין ברבות ים). דכשר ליכא ועגס כשעורה לא מנמא אלא מנגע ונמא, הלכך מנפה כדי אלא יגעו רגליו בו והלך (ד"ה ט) וסומך על כך ששם ים עגס ורשע, ואפי"ג דמחיל לא חשיבין דאין עגס כשעורה כשעורה מטמא צאהל עד דאיהא עדריה או גולגולת שגלה או רוב גנן או רוב גנן (כתובות ט). ובענין פסחים צב:). בית הפרס שנידש. דישה רבה כרגלים הכנס (כתובות ט) ובענין בברות כס). טהור. דמלני לקולא ואמרין כל העלמות נכתמו לפחות מכשעור (כתובות ט) שאי כשעור עגס כשעורה שלא היא כשעור (כתובות ט) ובענין (כתובות ט) שריפתה כרגלים הכנס (כתובות ט) שריפתה (כתובות ט). בשידה תיבה ומגדל. ונשאלו חכמי חכמי (גיטין ח:). אהל זרוק לאר שמייה אהל. אהל הטמטל אינו אהל כשעת טלטולו, הלכך חלילה דקא מפסיק האף אהל עניו לאחי ארץ העמים לאו חלילה היא (גיטין ח:) וסם גמירי על אידיה (תרי"ג כה:).

רבינו הגאון

שמעריבין לאדם גדול. פי' כיון שהוא אדם גדול בשנים חיוב במצותו, ביום הכפורים מעריבין לו עירובי תחומין ועירובי חצירות, אפי"ם

תרומה נמי **אפשר דמתשי"ר**. בן ולא מצי לאוקמה בתרומה ביד כהן דמו לא מצי לאתשולי עליה כדאמר בפרק הנודר מן הירק (מדרס דף נט). מדקמני בחולין משמע דווקא בחולין אבל בתרומה אפי' ביד ישראל לא: **וְלַפְרוּשׁ** ע"ייה במקום אחר. השתא ס"ד

דכל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו זין השמשות ואף על גב דרבה דאית ליה הכנה אמרינן בפירקא (דף נח:). דתמילת היום קונה עירוב וכוותיה קיימא לן מ"מ מותר לתקן הטבל דלא גזרו עליו זין השמשות עד ששהא לילה ניכרת וידוע והא דתנן צנמה מדליקין (שבת דף לז).

דספק חשיכה און מעשרין את הדואי והיינו כרצנן דר' אפי"ה קס"ד דהך מתני' דהכא אחמא כרזי משום דאיכא משניות טובא דמוקי להו הש"ס לקמן כרזי וא"ת אס כן אחמא קמני מתני' אבל לא בטבל לא חזי לתקוני לה שם השמשות ואין לומר דההיא אחמא דלא כרזי מדפריך לקמן (דף נז:). רישא רבי וסיפא רבנן ולא פריך רישא וסיפא רבנן ומצינעתא רבי ועוד דפריך לקמן אבל לא בטבל פשיטא משמע דליכא מאן דפליג ומיהו:
^א איכא למימר הא דפריך פשיטא היינו משום דמרישא שמעין לה דקמני מערבין דממאי דמשמע אבל לא בטבל וי"ל דאינו מועיל מה שראוי לתקנו אלא צמידי דחוי השתא לשום אדם כגון תרומה דחויא לכהנים ותעד דלמר לעיל דאין מערבין בהקדשות אף על גב דאפשר לאתשולי עליהו:
לֹא נחשדו חבירים. אפי"ג דמשום כבוד שבת שרי כדאמר בהאשה רבה (יבמות דף ג:). היינו שזריך לאכול אותן פירות בשבת אבל הכא מיירי דאין זריך לאכול בשבת ואפי"ג ^א דאין מערבין אלא לדבר מזהו לא התירו לתרום שלא מן המוקף אלא לכבוד שבת ולא ללוצך מלוא אחרת:
אֵלֶּא סומכוס סבר דה כרבנן. ואס דלמר מהאי טעמא נמי נזיר לא יערב זיין כיון דשבות הוא לשאלו על הנדרים בשבת כדאמרין פרק מי שהשחיק (שבת דף קנז). וי"ל דלזריך שבת נשאלין כדאמרין חסם והאי הו זורך שבת שיהיה מותר לשמות ייין בשבת:
תרגומא אחולה ואוקן. וא"ת ולוקמא נמי כרבנן דסומכוס והכל לפי מה שהוא אדם אחולה ואוקן דלרבנן מערבין חולה וקן כדי מוונן דמקילי טפי מסומכוס דלמרי אפילו צמידי דלא חזי ליה מערבין משום דחוי ללחריני כל שכן דמעריבין צמידי דחוי ליה אפי"ג דלא חזי ללחריני וי"ל דלרבנן און מערבין לחולה ולוקן כדי מוונן אלא כשעורה צינותיה דהא כיון דלא צעו מידי דחוי אפי' במחלל דלא חזי להו אלא לזריא ובצמידי דלא חזי לדידהו ע"כ שיעורו

כשעורה צינותיה וא"כ גם צמידי דחוי להו צעינן שיעור סעודה צינותיה דאין סברה שיהא לרבנן צ' שיעורין לחולה ולוקן א"כ הכל לפי מה שהוא אדם משמע ע"כ שרכל בתרומה און דנקט מרגומא אחולה ואוקן הוא הדין דהוה מצי למינקט אישראל בתרומה אלא נקט חולה וקן משום דרשצ"ב איירי ציה:

וּבִר סבר אהא זרוק שמייה אהא. דוקא כשמונת הו אהל אבל בשעת זריקה אפילו רבי יוסי צריכי יהודה מטמא דבאותה עשה לא חשיב אהל כלל מידי דהוה אעוף פורה ואטלית המנפצת דתמן צאהלות

שמוערבין לגדול ביום הכפורים. וכשם שמערבין לגדול ביום הכפורים ואין בו ביום אכילה, כך מערבין לגור בין ולישראל בתרומה, ואפי"ם שהן אסורין בהן. ובית שמאי התם בעיניין גדול ביום הכפורים בשעה שמערבין לו בה איכא סעודה הראויה לו. וניו דייבן וישראל בתרומה ליכא בשעת עירוב סעודה ראויה להם. דא דמעריבין לגדול דלא כחגיגא (ותניא) (דמילא) חגיגה אומר כל עצמן של בית שמאי לא היו מורין בעירוב עד שינאין א' מיתחו וכל כלי תשמישו לשם. מאן תנא דהא דר' אבהו עירב בלבנים והוצרך לשחורים אף בלבנים לא יצא חגיגה היא ואליבא דבית שמאי. סומכוס אומר בחולין. ואילו לגור בידן לא פליג, אמאי משום דין חזי לשרא בהי אדם שאינן גזורים, תרומה נמי חזיא לכתבים. אלא נזיר משום דאיפשר דמיתשיל על גזירותו ושור ליה, תרומה נמי איפשר דמיתשיל עלה ובפקא לחולין. ואמרין תרומה אי מיתשיל עלה הדרא לטבלה ועדין היא אסורה לישראל. ואמרין איפשר [ולאפשר] עלה דהא תרומה מקום אחר ונשאר וזו כולה חולין. ודחינן לא יתכן להוציאי עליה תרומה מקום אחר, דלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. פי' אין תורמין על פירות שהן בכאן מפירות שהן מונחין במקום אחר ואינן מוקפין. כלומר נזיר מזהיר דמיתשיל עלה ובפקא לחולין. ומצאנו תורם מצד זה לצד זה. ואמרין איפשר דמיתשיל עלה ומפריש ממנה, ובנשאת ראויה היא לאכילתו כמו הדין לגור לאחר שישאל על גזירותו. ודחינן לא פליג סומכוס אלא בתרומה שהיא מעושה שאם ישאל עליה ותחזור וטבלה ויפריש ממנה תרומה, ולא תשאר בה מוון שתי סעודות. ואקשינן אמאי פסקה. כלומר דמאיה לתרומה מן העירוב לגמרי וטבלה בחולין בלבד, היה לו לומר במה דברים אמורים אבל בתרומה אכל בתרומה

ל:

בכל מערבין פרק שלישי עירובין

HebrewBooks.org ©Moznain Publishers. No commercial use allowed.

שמערבין לגדול. למי שהוא גדול שהציא שמי שערות שחיצב צעויו ואפי"ג דלמחר לא חזי ליה הואיל וחזי לקטן שאינו צר עונשין:
אבל אמת: **מצעוד יום**. של ערב יום הכיפורים:
כמאן דלא כחנניה. הוה מתני' דמשמע שהיו צית שמאי מודין בעירוב דלא כחנניה:
עירוב בשחורים. היה לבוש שחורים והלך

וישצ צסוף אלפים אמה עד שקנה שם שציתה שקידש עליו היום וחזר לציטו:
כל כלי טעמישו. משמע דאי לא אפיק כל צרכי טעמיש לא הוי עירוב לדידיה:
דמישיל אטוירוסיה. ישאל לחסם ויתיר לו נדרו ויהא יין ראוי לו:
מיטשיל עליה. ויפתח כחרטה לא נמחונמי לכך ותנן (מזר

דף לז). הקדש טעות אינו הקדש:
הדרא לעצלה. וטבל לא חזי:
ויפרוש עליה ממקום אחר. לבתר דמתשיל עליה והדרא לעצלה זין השמשות בשעת קניית עירוב מצי למימר פירות שיש לי צציתי יהו תרומה על זו ואשתכח דאית ליה תקנתא דחמזי ליה:
מוקף. סמוך כמו מקיפין צצועי (חולין מז:). וזו וכמו מקפת וקורא לה שם דמסכת נדה בפירק צתרא (דף ע"ג:). שלא מן המוקף מדבר שאינו סמוך לו צאותו כלי דליהוי מיניה וציה:
דליס ציה שיעורא. שמוון צ' סעודות מנאמלמות הניח ואי מפריש תרומה מיניה כל דהו צצר ליה שיעור עירוב:
ומאי פסקא. צתמיה. כלומר

מאי האי תיראלו וכו' פסקא תנא למילתיה דאין אדם נותן עירובו אלא צצמאוס דנקט סתם צמילתיה הכי:
סבר לה כרבנן. דפלגי עליה דרבי לקמן בפירקין (דף נז:). גזרו עליו זין השמשות. כבשבת עלמה והגבהה תרומה שבות היא וכיון דמעיקרא לא תקנה וצעת למימר אי צעי הו חזי לההוא שעתא דמתשיל עלה כל מקום שהיא והדרא לעצלה ויהדר אמר תרומתה צצפון צעה ומעשר ראשון דדרומה וכן כולם אס כן מתקן ליה זין השמשות וקעצר אצבות וקניית עירוב כשהו נכנס וזה יוצא:
יש אאמרו. יש דצרים שאמרו שיעורין לפי מה שהוא אדם ואין שיעורין שוה צכל:
מלא חפניו קטרת. ציוס הכפורים:
הרגומא. דלא חלל שיעורא צבאדס עצמו אחולה וקן ולקולא ולא ארעצתן ולחומרא דצטלה דעתו:
מנפה אדם ציוס הפרס. שדה שנחשד בה קצר כדולה פסיקא משום עצמות היא ועצמות צלא צצר אינו מטמא צאהל וכשמנפה לפניו רגליו אס יש שם עגס גדול ורשאי מאליו ועגס קטן נעלם צנפיה ואלהו מסיטו צרגליו:
שנידש. צדריקת רגלי צני אדם:
טהור. שכצר נידשו עצמות צבו ונפחתו מכשעורה:
אהל וזוק. אהל המיטלטל:
שמיא אהל וחוצץ צינו לצין הטומאה:
ארץ

העמים מטמאה צאהל:
שידה. מרכבת נשים עגלה עשויה כקופסא:
מגדל משטרי"ר. אהל זרוק לאו שמיא אהל. וכל שאינו אהל אינו חוצץ:
שמיא אהל. חוצץ ובגדולה עסקינן מנחות מ' סאה צלה שסם כוריים ציצצ דאי קטנה כלי היא ומקבלת טומאה ולא חיינא ורבנן דמתני' כרצי צצירה להו. וצין לרבי יהודה וצין לרבנן כסומכוס צצירה להו דלמר מידי דחזי ליה למיכליה צההיא שעתא צעינן:

מעריבין

שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות, ותקנת הטבל משום [שבות] הוא. כמאן אולא [תנא] דתנן כי שאמרו הכל לפי מה שארץ אדם. ומלא חפניו קטורת, והשוותה מלא לוגמיו ביום הכפורים, ובכזוון שתי סעודות לעירוב. סומכוס היא דאמר מאי דחזי ליה בעינן. דאי רבנן כיון דחזי ליה ללחריני אפי"ג דלא חזי ליה שפיר דמי. לימא דלא כר' שמעון כן אצטור דאמר מעריבין כל עצמן של בית שמאי לא היו מורין בעירוב עד שינאין א' מיתחו וכל כלי תשמישו לשם. מאן תנא דהא דר' אבהו עירב בלבנים הכל לפי מה שהוא אדם, וקתני בה ובכזוון שתי סעודות לעירוב אחולה ואוקן קתי כר' אלעזר ב"ר שמעון. דתני ר' אלעזר ב"ר שפעון כהני כדי מונוא אבל רעצתן אפי' היא תנא מורה רבינוני משום ודבעלה דעתו אצל כל אדם. לכהן בבית [הפרס]. דאמרין בית הפרס כנפח אדם, מנפח ומפריח עפר תיחוד, וכיון שגיליה עפר ולא ראה עצם תחתיו טהור. וכן אם נידש אותו בית הפרס כיון שנדרס ברגלי העובדין והשכין אילו היה שם עצם ודאי נדרס ונחמטש ונטהר המקום. מתני' רבי יהודה אומר אפי' בבית הקברות כר'. תנא מפני שיכול לחזן בשידה תיבה ומגדל. פי' אילו העשירות נלחת היושב בתוכן והמת תחתיהן ואילו מאהלין עליו, היושב בתוכן טהור, שאילו חוצצין בפני הטומאה. ואמרין קסבר תנא אהל זרוק שמייה אהל, כדנתיא הנכנס לארץ העמים בשידה ותיבה ומגדל ר' מטמא, (קסבר אהל זרוק לאו שמייה אהל ואינו חוצץ בפני הטומאה, ודאילו הוא מאהיל עליהן לפיכך היושב בתוכן טמא. ר' יוסי כר' יהוד' (מטמא) (מטמא) קסבר אהל זרוק שמייה אהל לפיכך היושב בתוכם טהור. ועל"פ שאיפשר לאילו שירה תיבה ומגדל לחיוין דאין מקום למקום, וי"ל יוסי כר' יהוד' אהל קן חוצצין ואין הטומאה בוקעת תיעורלה כהן, תניא ר' יהוד' אומר

מסורת הש"ס

א [לקמן לז. גיטין ל: חולין י: מדה ע"א:]. ט [לקמן לז:]. א כלס פ"ו מ"א ע"ש [לקמן מת, ד]. [מוסף פ"ו צ"ע], ט [לפנינו אימא אפטינס וקטן], ו [בצבות כח: פסחים צ: צבות ט: מדה טז. מ"ק ה: צבות טט. חגיגה כה:]. ו [ע"י מ"ש ע"ה צ צבות ט:]. ח [גיטין ח: חגיגה כה. מזר ז: ט] רש"ל גורס תניא ר"י אומר, י [לקמן לא ע"א],

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ולפירוש וכו' איכא לבייבי הא דפריך פשיטא היינו משום דמרישא שבעי, עי' מוס' פסחים ד' כה ע"כ ד' עבר ומנו:

הגהות מהר"ב

[א] לימא פליגי אדרי שמעון כן אלעזר. צ"ב מתני' דלמרנה הכל לפי מה שהוא אדם דלדערי"א דלא משער לערעבנן צדיקיי ומשני מרגמא אחולה וקן אחרה העשנה לפי מה שהוא ולא ארעצתן דעגלה דעמו וכו' וכו' רע"ז ט"א: [ב] מוס' ד"ה תרומה וכו' ולא מצי לאוקמי בתרומה ביד כהן וכו', צ"ב לנ"מ צנדיס אס צפי חל"ש צסם היר"א ממין לק"מ יעשה"ה ודו"ק:

רב ניסים גאון

לא נחשדו חבירים לתרום שלא מן המוקף. עיקר דיליה במשנה במסכת חלה בפרק א', אהלה [ו]התרומה חייבין עליה מיתה וחומש כולרי, ואין גיטלין מן הטהור על הטמא אלא מן המוקף. וזה הדבר בתרומה גדולה אבל בתרומת מעשר לא. כמא דמפרש במשנה ביכורים בפרק ב', תרומת מעשר ליכורים בשחי דריכס, ולתורמה כבי' דריכס, גיטלת מן הטהור על הטמא ושלא מן המוקף ביכורים. ובכמי' דבני מערבא בפרק (א' [ב]) דתרומת גרסי כל הדבורים למיין ולמלידן תרומת מעשר מלמית ואינה למידה, תרומת מעשר לימדה על תרומה גדולה שגיטלת על המוקף, והיא גיטלת שלא מן המוקף. ומניין שתרומת מעשר גיטלת שלא מן המוקף, מכל מעשרותיכם אפילו אחי ביהודה ואחז בגליל. אלא סומכוס סבר לה כרבנן דאמר דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות. עיקר דיליה בהא בבייתא דבדורין פירקא, פליגה רבי רבנן דאמרין עלה מאי רבי ומאי רבנן, דנתיא נתנו באילן למעלה מי' פסחים כר', וחכמים אומרים בכל מקום שאסור ליטלו אין עירובו עירוב. בית הפרס. כבר פירשנוהו קודם לכן, ומה צעם כשעורה שטמאא כבר פירשנוהו קודם לכן במסכת (שבת) [וברכות].

רבינו הגאון (המשך)

שאם יציאי תרומתה ממנה ותשאר ממנה מוון שתי סעודות מעריבין לו בה. אלא סומכוס סבר לה כרבנן בפליגי על ר' בשבועה שאחרי שמועה (נזותר)

דחנן כי שאמרו הכל לפי מה שארץ אדם. ומלא חפניו קטורת, והשוותה מלא לוגמיו ביום הכפורים, ובכזוון שתי סעודות לעירוב. סומכוס היא דאמר מאי דחזי ליה בעינן. דאי רבנן כיון דחזי ליה ללחריני אפי"ג דלא חזי ליה שפיר דמי. לימא דלא כר' שמעון כן אצטור דאמר מעריבין כל עצמן של בית שמאי לא היו מורין בעירוב עד שינאין א' מיתחו וכל כלי תשמישו לשם. מאן תנא דהא דר' אבהו עירב בלבנים הכל לפי מה שהוא אדם, וקתני בה ובכזוון שתי סעודות לעירוב אחולה ואוקן קתי כר' אלעזר ב"ר שמעון. דתני ר' אלעזר ב"ר שפעון כהני כדי מונוא אבל רעצתן אפי' היא תנא מורה רבינוני משום ודבעלה דעתו אצל כל אדם. לכהן בבית [הפרס]. דאמרין בית הפרס כנפח אדם, מנפח ומפריח עפר תיחוד, וכיון שגיליה עפר ולא ראה עצם תחתיו טהור. וכן אם נידש אותו בית הפרס כיון שנדרס ברגלי העובדין והשכין אילו היה שם עצם ודאי נדרס ונחמטש ונטהר המקום. מתני' רבי יהודה אומר אפי' בבית הקברות כר'. תנא מפני שיכול לחזן בשידה תיבה ומגדל. פי' אילו העשירות נלחת היושב בתוכן והמת תחתיהן ואילו מאהלין עליו, היושב בתוכן טהור, שאילו חוצצין בפני הטומאה. ואמרין קסבר תנא אהל זרוק שמייה אהל, כדנתיא הנכנס לארץ העמים בשידה ותיבה ומגדל ר' מטמא, (קסבר אהל זרוק לאו שמייה אהל ואינו חוצץ בפני הטומאה, ודאילו הוא מאהיל עליהן לפיכך היושב בתוכן טמא. ר' יוסי כר' יהוד' (מטמא) (מטמא) קסבר אהל זרוק שמייה אהל לפיכך היושב בתוכם טהור. ועל"פ שאיפשר לאילו שירה תיבה ומגדל לחיוין דאין מקום למקום, וי"ל יוסי כר' יהוד' אהל קן חוצצין ואין הטומאה בוקעת תיעורלה כהן, תניא ר' יהוד' אומר